

1500232-55.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... dos crimes de resistência e tráfico de drogas, condutas pelas quais foi preso preventivamente em âmbito do processo nº 1501805-74.2021.8.26.0228 (fls. 105/114). O acusado foi citado (fls. 122/123).

Aos 05 de março de 2021, diante da citação do réu, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional foi revogada e, com isso, foi retomado o curso processual (fl. 124).

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500232-55.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-55.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação culposa

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência, Termo

Circunstanciado - 3044941/2018 - 08º D.P. BRAS, 774180 - 08º D.P. BRAS, 900143/2018

- 8º Distrito Policial - Brás, 1377106 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juma Ramadan Seme

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JUMA RAMADAN SEME, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, §3º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), em dia incerto, entre os meses de abril e maio de 2018, em horário indeterminado, em estabelecimento comercial situado na Praça Princesa Isabel, região central, nesta capital de São Paulo, adquiriu um aparelho celular, marca LG, pertencente a Helena Bueno de Moraes, produto de furto (BO nº 476584/2018, de fls. 23/24), que pela sua natureza e desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a

ofereceu, deveria presumir que foi obtida por meio criminoso.

Consta da denúncia que segundo se apurou, no dia 09 de abril de 2018, à noite, Helena foi vítima de furto, na Rua José Paulino, no qual subtraíram o celular LG K10 supramencionado.

Relata a inicial que entre os meses de abril e maio, JUMA compareceu em loja especializada na venda e conserto de celulares e adquiriu o aparelho celular supracitado que, pela sua natureza (celular usado, sem nota fiscal) e desproporção entre o valor (R\$800,00 - fl. 22) e o preço pago (US\$100,00 - cerca de R\$450,00 à época), bem como pela condição de quem a ofereceu (vendedor desconhecido), deveria presumir que foi obtida por meio criminoso.

Diante da não localização do acusado (fl. 31), o Ministério Público solicitou pesquisa junto ao CAEX para localizá-lo (fl. 35). Posteriormente, juntou nos autos a referida pesquisa de localização (fls. 39/41).

Tendo em vista que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido, o Parquet requereu a remessa dos autos do Juizado Especial Criminal à Justiça Criminal Comum (fl. 53).

Na data de 11 de setembro de 2019, a manifestação ministerial foi acolhida e o feito foi redistribuído ao Juízo Criminal Comum (fl. 68). Os autos foram redistribuídos à Vara Preventiva (fl. 76).

Ante a não localização do acusado, o Ministério Público requereu a sua citação por edital (fl. 71).

O órgão ministerial ratificou a denúncia de fls. 01/03 (fl. 84).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 30 de outubro de 2019 e, nesta ocasião, foi designada audiência de proposta de suspensão condicional do processo para o dia 02 de março de 2020 (fl. 86).

O acusado foi citado e intimado por Edital (fls. 95/96).

A audiência de proposta de suspensão condicional do processo designada para o dia 02 de março de 2020 deixou de ser realizada em razão da ausência do acusado. Nesta oportunidade, o Ministério Público requereu a aplicação do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, pleito o qual a Defensoria Pública não se opôs. Ao fim, foi aplicado o disposto no referido artigo processual penal, suspendendo-se então o processo e o prazo prescricional (fls. 101/102).

Sobreveio aos autos informação de que o acusado foi preso em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes de resistência e tráfico de drogas, condutas pelas quais foi preso preventivamente em âmbito do processo nº 1501805-74.2021.8.26.0228 (fls. 105/114).

O acusado foi citado (fls. 122/123).

Aos 05 de março de 2021, diante da citação do réu, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional foi revogada e, com isso, foi retomado o curso processual (fl. 124).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 128).

Na data de 09 de março de 2021, o recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 130).

Foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 28 de março de 2022 (fl. 137).

Durante a instrução processual, foi ouvida a vítima, as testemunhas policiais militares, tendo sido decretada a revelia do Réu.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime aberto, pois o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e estão presentes os demais requisitos legais do art. 44 do Código

Penal; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer que a ação penal deve ser julgada improcedente.

A absolvição do acusado é medida que se impõe, dada a ausência de prova suficiente para a condenação.

Razão assiste ao ilustre Defensor Público quando sustenta em memoriais finais que pela escassa prova oral colhida em juízo, não há como se concluir pela presença do elemento subjetivo do tipo de receptação culposa, ou seja, de que o réu tenha agido com culpa ao adquirir o bem e de que deveria presumir que se tratava de objeto produto de crime.

Não há dúvidas que o aparelho celular adquirido pelo réu era produto de crime de furto, ocorrido em 09 de abril de 2018, consoante o que se infere do Boletim de Ocorrência nº 476584/2018 (fls. 23/24).

Todavia, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não foi colhida prova segura de que o Réu adquiriu ou recebeu o aparelho que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Helena Bueno de Moraes narrou, em síntese, que o celular foi subtraído quando estava com o neto da declarante, ele era menor de idade.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Pedro Henrique Galhardo, policial militar, que relatou que sendo sincero, não se recorda da ocorrência. Pelo que viu no BO o parceiro era o Soldado Marciano. Lendo o BO não se recorda da ocorrência.

Ouvida ainda em juízo, a testemunha David da Silva Marcianno, policial militar, que narrou, em síntese, que olhando os BO's passados se recorda de ter feito a abordagem e na consulta ao IMEI constava como celular furtado. Não se recorda do dia, somente o que está constando no BO. Naquele local sempre apreendia celular como produto de furto, roubo, perda. No local sempre bastante movimentação de pessoal, mas não dava para saber procedência.

Na fase policial o Réu alegou que "(...) não sabia que o aparelho era produto de ilícito e só ficou sabendo que era furtado, nesta noite quando foi abordado pelos policiais militares". (fl. 10).

Diante da prova oral colhida em juízo, forçoso concluir que não restou demonstrado nos autos, com a segurança necessária que se exige para a condenação que o réu tenha agido com culpa.

Enfim, as provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando a prova colhida durante a instrução processual sob o crivo do contraditório e ampla defesa não são suficientes.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.690/08: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do crime de receptação culposa ao ora acusado.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta, acolhendo o quanto sustentado pela Defesa em memoriais finais, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o acusado JUMA RAMADAN SEME, qualificado nos autos, da acusação ora lhe imputada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA